



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 rajab 1428 – 10 août 2007

150^{ème} année

N° 64

Sommaire

Lois

- Loi n° 2007-53 du 8 août 2007**, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de perception des taxes revenant aux collectivités locales 2732
- Loi n° 2007-54 du 8 août 2007**, relative à la lutte contre le dopage dans le sport 2733

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 21-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport..... 2738
- Avis n° 22-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi relatif à l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales 2741
- Avis n° 58-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales..... 2744
- Avis n° 59-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport..... 2747

Décrets et Arrêtés

Premier Ministre

- Décret n° 2007-1987 du 8 août 2007**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 26 juin 2007, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais 2750

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un chef de division..... 2750

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du directeur de l'institut de défense nationale	2750
--	------

Ministère des Finances

Nomination d'un chargé de mission	2750
Nomination de directeurs généraux	2750
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	2751
Arrêté du ministre des finances du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques	2751

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan.....	2751
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax	2752
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2752
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2752
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal	2753
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques	2753
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central	2754
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.....	2754
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	2754
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien	2755
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal.....	2756
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade d'adjoint technique	2757
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de surveillant	2757
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration	2758
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique	2758

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique	2758
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un sous-directeur	2759
Nomination d'un chef de service	2759
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières.....	2759
Ministère du Transport	
Nomination d'un chef de service	2759
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	2759
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.....	2759
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2760
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007, fixant le calendrier de l'année universitaire.....	2760
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2760

Loi n° 2007-53 du 8 août 2007, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de perception des taxes revenant aux collectivités locales ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est ajouté au code de la fiscalité locale un article 17 bis ainsi libellé :

Article 17 bis. -

I. Le propriétaire, le locataire et l'occupant à quelque titre que ce soit d'un immeuble bâti, même dont la construction est inachevée, sont tenus de déposer une déclaration selon un modèle établi par l'administration auprès de la collectivité locale où se trouve l'immeuble en contrepartie d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de la location ou de l'occupation.

La déclaration comporte les indications suivantes :

- l'adresse de l'immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l'immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d'identité nationale ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l'adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l'immeuble pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d'identité nationale ou de tout autre document la remplaçant, du locataire ou de l'occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l'adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l'occupant pour les personnes morales,
- l'affectation de l'immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l'occupation et sa durée.

Sont exclus de l'obligation de déclaration prévue par le présent paragraphe les cas d'occupation d'immeuble par l'un des ascendants ou descendants du propriétaire.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2007.

II. Les obligations prévues par le paragraphe I du présent article s'appliquent à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la construction est inachevée.

III. Les infractions aux dispositions des paragraphes I et II du présent article sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des collectivités locales habilités à constater les infractions ou par des fonctionnaires assermentés parmi les fonctionnaires de la collectivité locale concernée mandatés par son président.

Art. 2. - Sont ajoutés à l'article 19 du code de la fiscalité locale les paragraphes III, IV et V ainsi libellés :

Article 19 (paragraphe III). - Toute infraction par le propriétaire ou le locataire ou l'occupant à quelque titre que ce soit à l'obligation de déclaration prévue par l'article 17 bis du présent code ou toute déclaration insuffisante ou inexacte donne lieu à l'application d'une amende égale à trois fois le prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d'immeubles prévues par le paragraphe II de l'article 4 du présent code.

Article 19 (paragraphe IV). - En plus de l'amende prévue par le paragraphe III du présent article le locataire ou l'occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l'année au cours de laquelle le contrat de location a été établi ou l'occupation a commencé et les années postérieures, et ce, jusqu'à la date de la déclaration à titre de régularisation de situation ou de fin de la location ou de l'occupation.

Article 19 (paragraphe V). - Les dispositions des paragraphes III et IV du présent article sont applicables à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis, même dont la construction est inachevée, et ce, en cas d'infraction aux dispositions du paragraphe II de l'article 17 bis du présent code.

Art. 3. - I. Pour les opérations de location ou d'occupation à quelque titre que ce soit, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque propriétaire ou locataire ou occupant à quelque titre que ce soit d'un immeuble bâti au sens de l'article premier du code de la fiscalité locale, même dont la construction est inachevée, est tenu de déclarer ces opérations, selon un modèle établi par l'administration, auprès de la collectivité locale où l'immeuble est situé en contrepartie d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La déclaration comporte les indications suivantes :

- l'adresse de l'immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l'immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d'identité nationale ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l'adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l'immeuble pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d'identité nationale ou de tout autre document la remplaçant, du locataire ou de l'occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l'adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l'occupant pour les personnes morales,
- l'affectation de l'immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l'occupation et sa durée.

Sont exclus de l'obligation de déclaration prévu par le présent paragraphe les cas d'occupation d'immeuble par l'un des ascendants ou descendants du propriétaire.

II. Est passible d'une amende égale à trois fois le prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d'immeubles prévues par le paragraphe II de l'article 4 du code de la fiscalité locale, toute personne qui ne dépose pas la déclaration prévue par le premier paragraphe du présent article ou qui dépose une déclaration insuffisante ou inexacte. Les infractions mentionnées dans ce paragraphe sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des collectivités locales habilités à constater les infractions ou par des fonctionnaires assermentés parmi les fonctionnaires de la collectivité locale concernée mandatés par son président.

III. En plus de l'amende prévue par le paragraphe II du présent article le locataire ou l'occupant de l'immeuble à quelque titre que ce soit en cas de défaut de déclaration, est solidaire avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi et les années postérieures jusqu'à la date de la déclaration ou la fin de la location ou de l'occupation.

IV. Les dispositions des paragraphes I, II et III du présent article s'appliquent à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la construction est inachevée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour but de prévenir et de lutter contre le dopage dans le sport afin de préserver la santé des sportifs et d'interdire les abus contraires aux principes de la saine compétition et au respect des valeurs morales et sportives.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat et les structures sportives veillent notamment à :

- diffuser la culture de la lutte contre le dopage, de faire connaître les dangers du dopage sur la santé des sportifs et de l'en prévenir,
- fournir les conditions et les moyens humains et matériels de lutte contre le dopage.
- promouvoir et développer la formation et la recherche scientifique dans le cadre des sciences liées au sport et de les adapter aux règles et normes internationales,
- encourager la coopération internationale et les relations d'échange avec les organisations et les instances internationales agissant dans le cadre de la lutte contre le dopage.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités sportives et physiques régies par la législation en vigueur et exercées dans le cadre ou en dehors des compétitions sportives. Ses dispositions sont aussi applicables aux activités sportives pratiquées en utilisant des animaux y compris les courses de chevaux.

Art. 3. - Au sens de la présente loi, on entend par :

- le dopage : tout cas de violation des règles antidopage lors de l'exercice d'une activité physique ou sportive régie par la présente loi.
- le sportif : toute personne exerçant une activité sportive de compétition à l'échelle nationale ou internationale dans le cadre des fédérations et associations régies par la législation portant organisation des structures sportives, ainsi que toute personne qui participe aux activités sportives et manifestations individuelles ou collectives dûment autorisées, dont l'exercice est régie par la législation en vigueur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2007.

- l'encadreur sportif : toute personne exerçant l'une des activités ci-après indiquées au sein d'une structure sportive ou une institution sportive privée au sens de la législation en vigueur, et ayant relation directe avec le sportif. Est considéré encadreur sportif :

- le dirigeant,
- le médecin ou le médecin vétérinaire,
- le cadre paramédical,
- l'entraîneur,
- le préparateur physique,
- l'agent des joueurs,
- le cadre administratif,
- le propriétaire de l'animal.

- l'échantillon : toute substance biologique prélevée afin d'être analysée aux laboratoires dans le cadre de dépistage des substances et méthodes interdites,

- la confirmation du résultat : l'analyse aux laboratoires de la deuxième partie de l'échantillon pour confirmer ou infirmer le résultat de l'analyse de la première partie de l'échantillon.

L'espace sportif : tout ouvrage réservé et aménagé pour exercer des activités physiques et sportives, qui relève de la propriété de l'Etat, ou des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou des privés, et qui est ouvert au public.

Art. 4. - Est prohibé l'usage de toute substance ou méthode interdite non autorisée au sens de la présente loi et ses textes d'application.

Les listes des substances et des méthodes interdites sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé de la santé publique pour les personnes, et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du sport et du ministre chargé de la santé publique pour les animaux utilisés dans le sport.

Les listes des substances et méthodes interdites seront actualisées en cas de nécessité.

Art. 5. - L'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques est possible conformément aux dispositions de la présente loi.

Les cas d'autorisation, les conditions et les procédures de son octroi pour les personnes et pour les animaux utilisés dans le sport sont fixés par décret.

TITRE II

De l'agence nationale de lutte contre le dopage

Art. 6. - Est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de Lutte Contre le Dopage », disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché au budget général de l'Etat, et il est soumis à la tutelle du ministère chargé du sport.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

Art. 7. - L'agence exerce les missions et les prérogatives suivantes :

- fixer les modalités et les moyens de prévention contre l'usage des substances interdites dans tous les espaces sportifs et les établissements éducatifs et de formation,

- fixer et exécuter le programme annuel de contrôle antidopage après son approbation par le ministre chargé du sport,

- fixer et exécuter le programme de formation des équipes de contrôle et l'octroi des attestations de fin de formation et de l'habilitation à exercer le contrôle.

Les conditions de l'octroi des attestations de fin de formation et de l'habilitation à exercer le contrôle sont fixées par décret.

- participer à la promotion de la recherche scientifique dans le cadre de la prévention contre le dopage et le développement des modalités et des méthodes de son dépistage,

- émettre les avis sur tous les textes réglementaires relatifs à la lutte contre le dopage et toute autre question ayant trait,

- assurer le suivi des résultats des analyses des échantillons et le suivi des procédures de confirmation de résultat en cas de nécessité,

- statuer sur les demandes d'octroi d'autorisations d'usage des substances ou méthodes interdites pour des fins thérapeutiques,

- veiller au respect des règles et procédures disciplinaires relative à la lutte contre le dopage par fédérations sportives et l'organe chargé de l'organisation des courses de chevaux et se substituer à eux dans les cas prévus par la présente loi,

- prendre en charge tous les dossiers disciplinaires liés au dopage enregistrés lors des manifestations sportives organisées par les privés et dûment autorisées ou dans des espaces sportifs privés créés conformément à la législation en vigueur, et n'obéissant pas au cadre disciplinaire des fédérations sportives ni à celui de l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux,

- élaborer un rapport annuel présenté au conseil supérieur du sport et de l'éducation physique.

L'agence peut conclure des conventions avec des organismes et institutions internationaux afin d'effectuer des opérations de contrôle et de dépistage du dopage à l'occasion d'organisation des manifestations sportives internationales en Tunisie ou à l'étranger.

TITRE III

De la prévention contre le dopage

Art. 8. - Toute structure sportive veille à l'élaboration d'un programme de vulgarisation et d'information lié à la prévention du dopage conformément au programme national établi dans ce cadre.

Toute structure sportive doit informer ses licenciés, affiliés, membres et encadreur de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.

Art. 9. - Le cadre médical et paramédical chargé de la surveillance médicale et sanitaire des sportifs au sein de la structure sportive dont il relève, doit :

- veiller à promouvoir et diffuser la culture de lutte contre le dopage, et de faire connaître tous les moyens et programmes fixés par les instances nationales et internationales compétentes,
- s'abstenir d'aider les sportifs à utiliser ou d'essayer d'utiliser des substances ou méthodes interdites,
- demander aux sportifs de l'informer de toutes les prescriptions médicales délivrées par un médecin qui n'appartient pas à la même structure sportive,
- contrôler, dans le cadre de sa mission, toute substance délivrée aux sportifs à titre de médicaments ou de produits de substitution ou de compléments de nutrition, afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas une substance interdite.

Art. 10. - Tout sportif doit :

- s'abstenir d'utiliser toute substance ou méthode interdite sauf s'il y est autorisé pour des fins thérapeutiques conformément aux règlements en vigueur,
- prendre toutes les précautions pour éviter l'usage d'une substance ou méthode interdite,
- s'abstenir de tout acte de promotion ou de publicité pour une substance ou méthode interdite,
- déclarer sa qualité de sportif à tout médecin traitant,
- informer le cadre médical ou paramédical de la structure sportive dont il relève, de tous les médicaments ou les produits de substitution qui lui sont prescrits et les compléments alimentaires consommés.

Art. 11. - Tout propriétaire d'une salle de sport privée ou d'un espace sportif privé et tout organisateur d'une manifestation sportive autorisée selon la législation en vigueur, doivent :

- informer tous les sportifs et participants à une manifestation sportive autorisée, de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage,
- prendre toutes les précautions pour éviter l'usage d'une substance ou méthode interdite par les sportifs ou les participants à la manifestation autorisée,
- s'abstenir de tout acte de promotion ou de publicité pour une substance ou méthode interdite.

TITRE IV

Des procédures de contrôle

Art. 12. - Les opérations de contrôle dans tous les espaces sportifs, dans le cadre ou en dehors des compétitions, sont effectuées d'une manière inopinée ou programmée sur ordre de l'agence de sa propre initiative ou à la demande des fédérations sportives concernées ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux.

Art. 13. - Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents assermentés relevant de l'agence. Dans ce cadre ils sont chargés de :

- prélever les échantillons biologiques des sportifs ou des animaux utilisés dans le sport. Cette mission est confiée aux médecins ou aux médecins vétérinaires habilités à l'exercer selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7 de la présente loi,
- contrôler tous les espaces sportifs afin de superviser toutes les infractions prévues par la présente loi. Cette mission est confiée à des agents publics appartenant à la catégorie « A » au minimum, au sein des grades destinés aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Ces agents sont tenus au secret personnel conformément à l'article 254 du code pénal.

Art. 14. - Les opérations de prélèvement d'échantillons biologiques sont effectuées selon des critères et des modalités fixés par décret.

Le médecin ou le médecin vétérinaire contrôleur établit un procès-verbal de prélèvement d'échantillons qui sera communiqué à l'agence dans le premier jour de travail qui suit l'opération de prélèvement de l'échantillon.

Le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques porte obligatoirement les mentions suivantes :

- pour les personnes, l'identité du sportif, le numéro de sa licence sportive, le numéro de sa tenue sportive et sa signature,
- pour les animaux, le numéro de l'animal, l'identité de son propriétaire et la signature de celui qui en est responsable,
- la convocation à subir le contrôle antidopage, la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon, signée par le sportif ou le responsable de l'animal et le médecin ou le médecin vétérinaire responsable du prélèvement de l'échantillon,
- la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon,
- le code secret du kit destiné à conserver l'échantillon,
- en cas de nécessité, la déclaration du médecin responsable du sportif médicaments prescrits au sportif durant les 72 heures qui précèdent la compétition sportive,
- l'approbation du sportif ou le responsable de l'animal de la régularité des procédures relatives au prélèvement de l'échantillon et l'exactitude des informations indiquées au sein du procès-verbal.

La forme et le contenu du procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques sont fixés par arrêté du ministre chargé du sport.

Art. 15. - Les analyses des échantillons et l'examen des résultats y afférant ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires agréés par les instances compétentes.

Art. 16. - Aussitôt qu'elle soit informée par le laboratoire des cas indiquant l'usage d'une substance ou méthode interdite, et avant de transmettre le dossier à la fédération sportive concernée ou à l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux pour entamer les enquêtes et infliger les sanctions, l'agence procède à la vérification de l'éventuelle existence d'une autorisation d'usage de la substance ou la méthode interdite pour des fins thérapeutique, ainsi qu'à la vérification de la régularité des opérations de contrôle et des analyses du laboratoire et leur conformité avec les critères prévus par l'article 14 de la présente loi.

L'agence peut procéder à des enquêtes complémentaires pour s'assurer de l'usage de la substance ou la méthode interdite, en cas de soupçon dans le résultat de l'analyse ou les causes de sa positivité.

Art. 17. - La fédération sportive concernée ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux, doit informer le concerné du résultat positif de l'analyse par une lettre recommandée dans 48 heures à partir de la date de réception du dossier, ainsi que d'achever les procédures d'enquête et d'infliger les sanctions disciplinaires adaptées dans un délai d'un mois au maximum, à partir de la date de réception dudit dossier. Les absences justifiées du sportif ou de la partie responsable de l'infraction doivent être prises en compte dans ces délais.

Art. 18. - Tout sportif ou responsable d'un animal utilisé dans le sport a le droit de demander auprès de la fédération sportive concernée ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux la confirmation du résultat obtenu lors de la première analyse de l'échantillon, dans un délai de 7 jours au maximum à partir de la date de son information de ce résultat.

Dans le jour de travail qui suit la date de présentation de la demande, la fédération concernée ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux transmet cette demande à l'agence pour effectuer les procédures de confirmation du résultat avec le laboratoire agréé dans un délai maximum de cinq jours de travail à partir de la date de transmission.

Art. 19. - Les opérations de perquisition sur des substances présumées être interdites et leur saisie au sein des espaces sportifs sont effectuées, au minimum, par deux agents appartenant aux équipes de contrôle antidopage.

Les agents des équipes de contrôle établissent un procès-verbal indiquant les résultats de leurs travaux ainsi que la liste des substances saisies, soit en présence de l'inculpé ou du tiers en la possession de qui se trouvaient les substances saisies.

Le procès-verbal et le rapport de saisie sont communiqués au directeur général de l'agence.

Art. 20. - Les opérations de perquisition des substances interdites inscrites sur la liste «B» annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants sont soumises aux procédures prévues par le code de procédure pénale et la législation en vigueur relative aux stupéfiants.

Art. 21. - Si l'opération de contrôle prouve la consommation, la possession ou la distribution de substances interdites inscrites sur la liste «B» annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants, ou le trafic de toute substance interdite, le directeur général de l'agence informe le procureur de la République pour se saisir du dossier, sans interdire la poursuite des procédures et la prise des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi contre le contrevenant.

Art. 22. - En cas d'opposition ou de refus aux agents de contrôle d'assurer leurs missions, le directeur général de l'agence informe le procureur de la République pour se saisir du sujet.

Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de contrôle ont le droit de requérir la force publique.

Art. 23 - Tout sportif ou responsable ayant été informé par sa violation de l'une des règles de lutte contre le dopage, a le droit de prendre communication de son dossier et de présenter ses modes de défense, oralement ou par écrit ainsi que de désigner une personne pour le défendre devant les comités de discipline des structures sportives ou de l'agence ou de l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux.

TITRE V

Des contraventions et sanctions

Art. 24. - Est considérée contravention au sens de la présente loi :

- la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans l'échantillon prélevé du corps d'un sportif ou d'un animal utilisé dans le sport,
- l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite,
- le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen,
- l'opposition ou la tentative d'opposition au prélèvement d'échantillons et l'accomplissement des tests relatifs au contrôle,
- la violation des exigences relatives à la disponibilité des sportifs pour le contrôle hors compétition, y compris le refus du sportif d'indiquer le lieu où il se trouve et le fait de manquer les tests dont on considère qu'ils obéissent à des règles raisonnables,
- la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage,
- la possession de substances ou méthodes interdites,
- le trafic de toute substance ou méthode interdite,
- l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage,
- l'injection, l'alimentation, la soumission de l'animal utilisé dans le sport à une substance ou méthode interdite, ou la tentative de ces actes.

Art. 25. - En cas de preuve d'accomplissement de l'une des infractions fixées par l'article 24 de la présente loi, la fédération sportive ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux prend l'une des sanctions disciplinaires relatives à la lutte antidopage prévues par ses règlements intérieurs.

Les sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre du contrevenant comprennent :

- l'avertissement,
- le blâme,

- l'annulation du résultat sportif et toutes les conséquences en résultant comme le retrait des prix, médailles et points obtenus,

- la suspension de l'activité sportive,
- le retrait provisoire ou définitif de la licence sportive,
- la radiation.

Art. 26. - Est interdite toute sanction disciplinaire supplémentaire à l'encontre de tout contrevenant ayant été sanctionné par les instances et organisations sportives internationales pour la même infraction commise.

Art. 27. - Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute personne soumise aux dispositions de la présente loi, a le droit de demander auprès de la fédération sportive concernée ou de l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux, la révision de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans un délai de 10 jours à partir de son information de la sanction par lettre recommandée.

La fédération sportive concernée ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux prend décision à propos de la demande de révision dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de réception de cette demande.

La demande de révision ne surseoit pas l'exécution de la sanction sauf si le comité chargé du dossier estime le contraire.

Art. 28. - La fédération sportive et l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux transmettent tout le dossier disciplinaire du contrevenant dès la fin du délai de demande de révision ou après la décision définitive.

Le dossier disciplinaire comprend notamment :

- les pièces de convocation et d'information,
- les procès-verbaux relatifs à l'enquête avec le contrevenant,
- les modes et preuves de défense présentés par le contrevenant,
- les travaux du comité de discipline et ses décisions.

Art. 29. - L'agence se substitue aux fédérations sportives ou l'organisme chargé de l'organisation des courses de chevaux pour infliger les sanctions disciplinaires ou la révision de leurs décisions en cas où ces structures sont empêchés d'exercer leurs rôles disciplinaires, ou si elle constate la disproportionnalité entre la sanction et l'infraction commise en se basant sur l'échelle des sanctions appliquée par eux ou par les fédérations sportives internationales.

Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute personne soumise à la présente loi, a le droit de demander auprès de l'agence, la révision de la sanction disciplinaire prise à son encontre selon les délais et les procédures prévus par l'article 27 de la présente loi.

L'agence examine la demande de révision par un comité de discipline dont la composition diffère de la composition du comité de discipline ayant pris la décision objet de la demande de révision.

Art. 30. - L'agence saisit le dossier disciplinaire de chaque propriétaire d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé créé conformément à un cahier des charges dûment approuvé, selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi.

Dès que toutes les procédures sont achevées l'agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé du sport pour infliger l'une des sanctions prévues par les cahiers des charges dûment approuvés à l'encontre du propriétaire de la salle ou l'espace sportif privé.

Art. 31. - L'agence saisit le dossier disciplinaire de chaque organisateur d'une manifestation sportive dûment autorisée ainsi que tout sportif y participant selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi.

Tout organisateur d'une manifestation sportive autorisée, a le droit de prendre communication de son dossier disciplinaire et de présenter ses preuves de défense ou de désigner une personne de son choix pour lui défendre devant l'agence.

Dès que toutes les procédures sont achevées, l'agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé du sport pour infliger l'une des sanctions suivantes :

- le retrait immédiat de l'autorisation de l'organisation de la manifestation sportive,
- la privation d'organiser une manifestation sportive pendant une période ne dépassant pas une année,
- la privation du sportif de participer aux manifestations sportives autorisées pendant une période ne dépassant pas une année.

Art. 32. - Toute infraction prévue par la présente loi n'ayant pas fait l'objet d'une enquête et de poursuite à l'encontre du contrevenant, se prescrit par huit ans à partir de la date où elle était commise, à l'exception des crimes qui sont régis par la législation pénale en vigueur.

TITRE VI

Dispositions diverses

Art. 33. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l'élevage et aux produits animaux.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 21-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 19 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 21 février 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis prévoit des règles visant la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la santé publique ;

Considérant que le projet en question comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux de la santé publique ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis détermine son champ d'application, les mesures de prévention contre l'utilisation de toute substance interdite dans les divers espaces sportifs et les établissements éducatifs et de formation, les moyens de contrôle et de prélèvement des échantillons biologiques, et les sanctions disciplinaires encourues par les contrevenants ;

En ce qui concerne l'Agence nationale de lutte contre le dopage :

Considérant que le projet soumis crée un établissement public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution prévoit, notamment, que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que la catégorie d'établissements et d'entreprises publics s'apprécie par référence à la nature et à la spécificité de l'activité confiée aux établissements faisant partie de cette catégorie et au type de leur autorité de tutelle ;

Considérant que le projet soumis confie, notamment, à l'Agence nationale de lutte contre le dopage, la détermination des modalités et des moyens pour la prévention contre l'usage des substances interdites dans tous les espaces sportifs et les établissements éducatifs et de formation ; que ladite Agence fixe et exécute le programme de formation des équipes de contrôle et assure le suivi des résultats des analyses des échantillons en vue du dépistage du dopage, elle exerce en outre d'autres attributions en matière disciplinaire ;

Considérant que le projet soumis désigne, également, l'autorité de tutelle de cet établissement public, ce qui implique implicitement une détermination du type de l'autorité de tutelle ;

Considérant que le législateur n'a pas créé des établissements publics exerçant une activité similaire à celle de l'Agence nationale de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il apparaît de l'activité confiée à l'établissement en question qu'il n'a pas de similaire sur le plan national ;

Considérant que le projet crée une catégorie d'établissements publics dans le cadre de l'organisation du domaine de la lutte contre le dopage dans le sport ;

Considérant que la création de l'établissement public en question dans le cadre de ce projet s'insère dans le domaine de la loi, tant que ledit établissement constitue, en soi, une catégorie d'établissements publics, cette création devant alors avoir lieu par une loi, en application de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que l'Agence nationale de lutte contre le dopage constitue, sur la base de ce qui précède, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article 6 du projet de loi soumis prévoit que l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre le dopage sont fixées par décret ;

Considérant qu'il appert de l'article 35 de la Constitution, que l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de cet établissement relèvent du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que les mentions précitées et contenues dans le dernier paragraphe de l'article 6 du projet sont faites à titre indicatif consacrant, ainsi, les règles constitutionnelles prévues, à cet effet, par les articles 34 et 35 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces prescriptions et du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 23 mars 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Nédjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 22-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif à l'amélioration des modalités
de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 9 février 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales,

Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet examiné a pour objet d'améliorer les modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales, en ajoutant des dispositions au Code de la fiscalité locale qui imposent des obligations aux propriétaires, locataires, occupants d'immeubles bâtis même inachevés et à toute personne gérant lesdits immeubles pour le compte de tiers à titre onéreux ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comprend, notamment, des dispositions obligeant le propriétaire, le locataire, l'occupant à quelque titre que ce soit, d'un immeuble bâti même inachevé, ainsi qu'à toute

personne qui à titre onéreux, gère des immeubles pour le compte de tiers, à déposer une déclaration auprès de la collectivité locale où se trouve l'immeuble, cette déclaration comprenant des indications relatives à l'immeuble en question, aux personnes concernées par cette obligation et à la date du commencement de la location ou de l'occupation, que les ascendants et les descendants du propriétaire étant dispensés de cette obligation ;

Considérant que le projet de l'article 17 bis du Code de la fiscalité locale, contenu dans l'article premier du projet examiné, prévoit une amende en cas de méconnaissance de cette obligation ; la détermination du montant de cette amende est faite sur la base du prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d'immeubles prévues par l'article 4 du Code précité ;

Considérant que le projet de l'article 19 dudit Code, contenu dans l'article 2 du projet de loi prévoit, également, des dispositions selon lesquelles le locataire, ou l'occupant de l'immeuble ou encore la personne gérant ledit immeuble pour le compte de tiers à titre onéreux sont, dans certains cas, solidaires avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due et des pénalités de retard y afférentes ;

Considérant que l'article 3 du projet étend cette obligation et l'application des amendes découlant de sa méconnaissance aux personnes précitées, pour les opérations de location et d'occupation à quelque titre que ce soit et qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi projetée ;

Considérant que l'article 16 de la Constitution prévoit, que le paiement de l'impôt sur la base de l'équité constitue un devoir pour chaque personne ;

Considérant qu'il revient au législateur, dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des procédures relatives au recouvrement de l'impôt ;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, il est loisible au législateur de prévoir les mécanismes favorisant la mobilisation des ressources fiscales sur la base des règles de justice, selon son appréciation de la nature de l'impôt et des exigences de l'intérêt général et dans la limite de la réalisation de l'objectif poursuivi ;

Considérant que le fait de prévoir une obligation de déclaration pour le locataire ou l'occupant de l'immeuble ou encore pour toute personne gérant, à titre onéreux, des immeubles pour le compte de tiers et d'associer des amendes en cas de méconnaissance de cette obligation, ou de considérer ces personnes comme étant solidaires, dans certains cas, avec le propriétaire de l'immeuble, pour le paiement du principal de la taxe due et des pénalités de retard, peut être rangé parmi les mécanismes permettant la mobilisation des ressources au profit des collectivités

locales, et qui sont à même de garantir à ces collectivités l'efficacité de l'opposition ou des saisies entre les mains de tiers le cas'échéant, en vue de recouvrer les impôts dus, le tout sans porter atteinte aux obligations nées entre les parties ;

Considérant qu'ainsi, les procédures prévues par le projet soumis sont, d'une part, conformes à l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, compatibles avec son article 16 ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 23 mars 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n°58-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour
l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux
collectivités locales**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 23 juillet 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 27 juillet 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28,33,52et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales,

Oui le rapport relatif aux amendements examinés ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution , le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel , durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution , les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi relatif à l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales ;

Considérant que le projet en question adopté par les deux Chambres est parvenu dans le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution , en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère , dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales dans sa séance plénière en date du 10 juillet 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution , lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement , le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que le projet de loi en question a été adopté par la Chambre des conseillers , sans modification , dans sa séance plénière en date du 16 juillet 2007 ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond , ainsi , aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet dont il a été déjà saisi ;

Considérant que ces amendements se rapportent à l'intitulé du projet, à l'article 17 bis contenu dans l'article premier du projet et à son article 3 ;

Considérant que les amendements de fond apportés au projet ont touché l'article 17 bis contenu dans l'article premier du projet, et son article 3 ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 17 bis consiste à ajouter les indications relatives à l'affectation de l'immeuble, parmi celles que doit comporter la déclaration prévue par le premier paragraphe de l'article 17 bis précité ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 3 du projet consiste à ajouter également ces indications parmi celles que doit comporter la déclaration relative aux opérations prévues par le premier paragraphe de l'article 3 précité ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces deux amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les deux amendements de fond apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l'amélioration des modalités de recouvrement des taxes revenant aux collectivités locales ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 27 juillet 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, et Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n°59-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
relatif à la lutte contre le dopage dans le sport**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 23 juillet 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 27 juillet 2007 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28,33,52et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers relatif à la lutte contre le dopage dans le sport,

Oùï le rapport relatif aux amendements examinés ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté le projet en question ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions dudit article 73 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;

Considérant que le projet en question adopté par les deux Chambres est parvenu dans le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements de fond apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises du projet en question s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport dans sa séance plénière en date du 10 juillet 2007 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution prévoit que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que le projet de loi en question a été adopté par la Chambre des conseillers, sans modification, dans sa séance plénière en date du 16 juillet 2007 ;

Considérant qu'il apparaît des documents annexés au projet que l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre le dopage dans le sport s'est faite dans le respect de la procédure et des délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant que la procédure de l'adoption répond, ainsi, aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que l'examen du Conseil constitutionnel se limite aux amendements apportés au projet dont il a été déjà saisi ;

Considérant que ces amendements se rapportent aux articles 3,5,7,9,12,14,17,23,24,28et 29 du projet ;

Considérant que les amendements de fond apportés au projet ont touché l'article 23 dudit projet ;

Considérant que l'amendement apporté à l'article 23 précise que la présentation des moyens de défense par tout sportif ou responsable ayant été informé de sa violation de l'une des règles de lutte contre le dopage, se fait devant les comités de discipline des structures sportives, de l'agence ou de l'organisme chargé de l'organisation des courses des chevaux, et ce au lieu de se faire devant le conseil de discipline de l'agence ou des organismes précités ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de cet amendement qu'il n'est pas contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

L'amendement de fond apporté au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, relatif à la lutte contre le dopage dans le sport ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 27 juillet 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, et Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2007-1987 du 8 août 2007, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 26 juin 2007, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais.

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. – Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 26 juin 2007, annexée au présent décret, autorisant l'émission par la banque centrale de Tunisie d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais d'un montant de trente (30) milliards de Yen Japonais pour les besoins de financement extérieur de la République Tunisienne pour l'année 2007.

Art. 2. – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2007-1988 du 2 août 2007.

Monsieur Abdelaziz Ben Hamadi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Kebili avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2007-1989 du 2 août 2007.

Le colonel-Major Mohamed Faouzi Jaoui est nommé directeur de l'institut de défense nationale.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1990 du 30 juillet 2007.

Monsieur Ali Saadi, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 2007-1991 du 30 juillet 2007.

Monsieur Ali Saadi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat.

En application de l'article 5 du décret n° 2003-2424 du 24 novembre 2003 susvisé, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1992 du 30 juillet 2007.

Monsieur Mohamed Ali Ben Malek, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé directeur général des impôts.

Par décret n° 2007-1993 du 30 juillet 2007.

Monsieur Mohsen Thabet, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1^{ère} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2007-1994 du 30 juillet 2007.

Monsieur Hichem Makkaoui, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2007-1995 du 30 juillet 2007.

Monsieur Samir Belaid, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur général d'audit et de suivi des grands projets.

Par décret n° 2007-1996 du 30 juillet 2007.

Monsieur Nouredine Friaa, inspecteur général des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la direction générale des impôts.

Par décret n° 2007-1997 du 30 juillet 2007.

Monsieur Jamel Mezri, administrateur conseiller au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1^{ère} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2007-1998 du 30 juillet 2007.

Monsieur Mohamed Hamdi, administrateur conseiller au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1^{ère} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2007-1999 du 8 août 2007.

Monsieur Lamine Moulahi, inspecteur général des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur général de la synthèse et de l'analyse des dépenses et de la rémunération publique.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2007-2008 du 8 août 2007.

Il est accordé à Monsieur Faïçal Boutiba, secrétaire 2^{ème} classe à la banque de l'habitat, un congé pour la création d'entreprise pour une année.

Arrêté du ministre des finances du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 9 octobre 2006, fixant les modalités d'organisation d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances, le 19 novembre 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1), spécialité statistique et analyse des informations.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2007-1311 du 28 mai 2007, portant création du périmètre public irrigué de Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Henchir Hfayedh de la délégation de Sidi Amor Bou Hajla, au gouvernorat de Kairouan, crée par le décret n° 2007-1311 du 28 mai 2007 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2007-1310 du 28 mai 2007, portant création du périmètre public irrigué de Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Boujarbouâ de la délégation de Menzel Chaker, au gouvernorat de Sfax, créée par le décret n° 2007-1310 du 28 mai 2007 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté en date du 12 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 8 octobre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 septembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté en date du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 15 octobre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 septembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques le 15 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 15 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 90-1237 du 1^{er} août 1990, portant statut particulier du personnel enseignant assurant un enseignement général et du personnel de surveillance des établissements d'enseignement secondaire professionnel et de recyclage agricole et de pêche relevant du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du 1^{er} juillet 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 25 juin 2001.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 8 novembre 2007 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément à l'arrêté du 1^{er} juillet 2000 sus visé

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 8 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 27 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central conformément à l'arrêté du 23 novembre 1999 sus visé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 27 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 27 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste conformément à l'arrêté du 28 juin 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 27 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 15 août 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 11 août 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 8 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal conformément à l'arrêté du 17 octobre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent deux (202) postes répartis sur les spécialités suivantes :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
- Conservation des eaux et du sol	10
- Forêts	25
- Ressources en eaux	06
- Génie rural et exploitation des eaux	20
- Sciences du sol	05
- Production végétale	70
- Production animale	30
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	05
- Gestion et économie rurale	12
- Pêche	05
- Statistiques agricoles	05
- Topographie et cartographie	02
- Laboratoires de diagnostic et d'analyses vétérinaires	03
- Industries alimentaires	02
- Contrôle des semences et plants	02
Total :	202

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 8 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 20 septembre 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 11 août 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 27 décembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien conformément à l'arrêté du 1^{er} septembre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante douze (72) postes répartis sur les spécialités suivantes :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
- Conservation des eaux et du sol	3
- Forêts	5
- Ressources en eaux	1
- Génie rural et exploitation des eaux	8
- Sciences du sol	2
- Production végétale	31
- Production animale	15
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	2
- Contrôle des semences et plants	1
- Laboratoires de diagnostic et d'analyses vétérinaires	1
- Topographie et Cartographie	1
- Gestion et économie rurale	1
- Pêche	1
Total :	72

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 27 novembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et de pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal :

- les surveillants titulaires dans leur grade, ayant le diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme admis en équivalence, justifiant d'au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

- les surveillants titulaires dans leur grade, ayant le certificat de baccalauréat ou un diplôme admis en équivalence et justifiant d'au moins six (6) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture du registre d'inscription.

- les surveillants titulaires dans leur grade, non titulaires du certificat de baccalauréat ou un diplôme admis en équivalence et justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture du registre d'inscription

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Un arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques fixe la composition du jury du concours susvisé.

Ce jury est chargé essentiellement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1. un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être signé par le chef de l'administration,

2. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

3. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

4. les notes administratives des trois dernières années,

5. une copie conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat.

Ces demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la bonification des admis en une année universitaire ou plus après le baccalauréat de sept (7) points,

- La bonification des titulaires du certificat de baccalauréat de cinq (5) points,

- La bonification des titulaires du diplôme de technicien de trois (3) points,

- la moyenne des notes administratives des trois dernières années (sur 100),

- un (1) point pour chaque année d'ancienneté générale en travail effectif au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- un (1) point pour chaque année d'ancienneté dans le grade de surveillant de première catégorie.

Art. 9. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après audition du candidat.

Art. 10. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé, pour la promotion au grade de surveillant principal est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2007, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources Hydrauliques, le 24 octobre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 21 mai 2007 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes, spécialité : topographie et cartographie.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 24 septembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de surveillant.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de surveillant.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 20 novembre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de surveillant conformément à l'arrêté du 18 novembre 2002 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 20 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n°85- 1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 22 novembre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration, conformément à l'arrêté du 27 septembre 1988 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close, le 22 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 août 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques le 6 novembre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique conformément à l'arrêté du 4 août 2004 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq postes (5).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 6 octobre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques tel que complété par le décret n°2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique, tel que complété par l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 2 août 2006.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 12 décembre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 22 novembre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
Production agricole	2
Ressources en eaux	1
Génie rural	1
Pêche	1
Total	5

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 12 novembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2000 du 2 août 2007.

Mademoiselle Fekria Romdhani, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de la qualité et de la normalisation à la direction générale des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2007-2001 du 2 août 2007.

Madame Hanen Gargouri épouse Dhiab, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l'approvisionnement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2007-2002 du 2 août 2007.

Madame Naila Ben Khelifa, administrateur représentant le ministère du développement et de la coopération internationale, est nommée administrateur auprès du conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en remplacement de Monsieur Slim Belkahia.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2007-2003 du 2 août 2007.

Monsieur Adel Berzouga, analyste, est chargé des fonctions de chef de service des affaires générales à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2007-2004 du 2 août 2007.

Monsieur Mourad Helali, architecte en chef, est chargé des fonctions de chef de service des programmes et de la normalisation à la sous-direction de la programmation et des études à la direction des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 2 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le mercredi 24 octobre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 22 septembre 2007.

Tunis, le 2 août 2007.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2005 du 31 juillet 2007.

Monsieur Touhami EL Hani, maître d'application principal, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} mai 2007.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

**Décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007, fixant le
calendrier de l'année universitaire.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 87-1174 du 25 septembre 1987, relatif au calendrier de l'année scolaire et universitaire,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - le présent décret fixe le calendrier de l'année universitaire et précise les périodes de l'interruption des cours, et ce, pour les étudiants des facultés, des instituts et des écoles supérieurs, relevant de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, ainsi que les établissements relevant de la co-tutelle.

Les étudiants des instituts supérieurs des études technologiques ainsi que les étudiants des cycles de formation des ingénieurs sont soumis à une régime spécifique.

Art. 2. - Le début de l'année universitaire est fixé au 12 septembre de chaque année, ou au premier jour ouvrable suivant.

Pour les étudiants du mastère, le début de l'année universitaire est fixé au premier octobre de chaque année ou au premier jour ouvrable suivant.

Art. 3. - L'année universitaire comprend au moins 28 semaines d'enseignement, sans considérer les vacances universitaires. Toutefois, ladite durée peut être prolongée exceptionnellement, par décision du président de l'université concernée, pour une période dépassant les 28 semaines pour certaines spécialités et années d'études, vue leur spécialité.

Art. 4. - Les enseignants universitaires sont tenus de rester à la disposition des établissements universitaires pour effectuer l'évaluation des résultats de la fin de l'année universitaire et d'assurer le déroulement des examens, des concours et des opérations de correction.

Art. 5. - Les périodes d'interruption des cours seront fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 6. - Sont abrogées les dispositions antérieures relatives à l'enseignement supérieur contraires au présent décret et notamment celles prévues au décret n° 87-1174 du 25 septembre 1987 susvisé.

Art. 7. - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-2007 du 2 août 2007.

Monsieur Mongi Nafti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques à Gafsa.